

유가증권시장 공시규정 시행세칙 일부개정세칙안

1. 개정이유

- ☐ 주주총회 분산개최 유도를 위한 인센티브 확대*를 위해 불성실공시 별점 감경사유 추가 및 그 밖의 사항을 정비하고자 함

* 「자본시장 접근성 및 주주권익 제고를 위한 기업공시 개선방안(25.11.17, 금융위)」

2. 주요내용

- ☐ 주주총회 분산개최 관련 불성실공시 별점 감경사유 추가(안 별표2)

- 분산관련 요건*을 모두 충족한 경우 불성실공시 별점 0.5점 감경

- * ¹⁾정관상 사업연도말부터 3개월 경과 후 정기주총 개최 근거, ²⁾상장협 주총 분산 자율준수프로그램에 따른 최근 3사업연도 연속 정기 주총 분산개최, ³⁾최근 정기주총시 전자투표

- ☐ 기타 정비사항(안 제12조제3항 등)

- 효율적 상장공시위원회 운영을 위해 공시위반 정도가 심하지 않은 경우* 상장공시위원회 심의를 거치지 아니할 수 있도록 관련 요건을 개선

- * 위반의 동기가 통상의 과실 또는 경미한 과실이거나 위반의 중요성이 경미한 위반일 것 등

- 원활한 영문공시 운영을 위해 유가증권시장주권상장법인의 국문
공시 영문 번역 업무 등에 대한 거래소 지원 근거 명시 등

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사완료(심사연번호 : 제26-21호)

☐ 기타 : 신·구조문대비표

유가증권시장 공시규정 시행세칙 일부개정세칙안

유가증권시장 공시규정 시행세칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

제12조제3항제1호가목부터 다목까지를 각각 다음과 같이 한다.

가. 위반의 동기가 통상의 과실 또는 경미한 과실이거나 위반의 중요성이 경미한 위반일 것

나. 부과별점이 8점 미만일 것

다. 공시의무 위반사유로 상장규정에 따른 관리종목 지정 또는 상장폐지 기준에 해당되지 않을 것

제16조제1항제8호 전단을 다음과 같이 한다.

규정 제8조제1항 단서에 따른 당일 신고사항(규정 제7조제1항제3호 나목(1)부터 (3)까지에 따른 신고사항으로 한정한다)

제18조의4에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 거래소는 영문공시의 원활한 운영을 위하여 유가증권시장주권상장법인의 국문공시 영문 번역 업무 등을 지원할 수 있다.

별표 2 가중·감경사유표 중 감경의 “한국상장회사협의회 ‘주주총회 분산 자율준수프로그램’에 참여하고, 최근 사업연도 정기주주총회를 분산개최한 경우”란 다음에 “정관상 정기주주총회를 사업연도말로부터 3개월이 경과한 이후에 개최할 수 있고, 한국상장회사협의회 ‘주주

총회 분산 자율준수프로그램’에 따라 최근 3사업연도 연속으로 정기주주총회를 분산개최 하였으며, 최근 정기주주총회에서 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정한 경우 (「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조제3항에 따라 사업보고서 제출을 연장한 경우는 제외한다)”란을 다음과 같이 신설한다.

정관상 정기주주총회를 사업연도말로부터 3개월이 경과한 이후에 개최할 수 있고, 한국상장회사협의회 ‘주주총회 분산 자율준수프로그램’에 따라 최근 3사업연도 연속으로 정기주주총회를 분산개최 하였으며, 최근 정기주주총회에서 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정한 경우(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조제3항에 따라 사업보고서 제출을 연장한 경우는 제외한다)	-0.5	
---	------	--

부 칙

제1조(시행일) 이 세칙은 2026년 2월 25일부터 시행한다. 다만, 제18조의 4제5항 및 별표 2의 개정규정은 2026년 3월 1일부터 시행한다.

제2조(불성실공시법인 벌점 감경에 관한 적용례) 별표 2의 개정규정은 이 세칙 시행일 이후 불성실공시법인으로 지정예고되는 법인부터 적용한다.

신·구조문대비표

현 행	개 정	비 고
제12조(이의신청 및 처리 등) ① · ② (생 략) ③ 규정 제34조제2항 단서에 따라 거래소는 유가증권시장주권상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 규정 제89조에 따른 유가증권시장상장·공시위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다. 1. 다음 각 목의 요건을 모두 충족하는 경우 가. <u>위반의 동기가 고의 또는 중대한 과실이 아닐 것</u> 나. <u>위반의 중요성이 중대한 위반이 아닐 것</u> 다. <u>최근 1년간 공시의무 위반사실이 없을 것</u> 라. (생 략) 2. (생 략)	제12조(이의신청 및 처리 등) ① · ② (현행과 같음) ③ ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. 1. ----- ----- 가. <u>위반의 동기가 통상의 과실 또는 경미한 과실이거나 위반의 중요성이 경미한 위반일 것</u> 나. <u>부과벌점이 8점 미만일 것</u> 다. <u>공시의무 위반사유로 상장규정에 따른 관리종목 지정 또는 상장폐지 기준에 해당되지 않을 것</u> 라. (현행과 같음) 2. (현행과 같음)	상공위 심의 절차 관련 요건 개선

현 행	개 정	비 고
제16조(매매거래정지의 대상 및 기간 등) ① 규정 제40조제1항제2호에 따라 매매거래정지의 대상이 되는 공시사항은 다음 각 호의 어느 하나와 같다. 1. ~ 7. (생략) 8. <u>규정 제8조제2항에 따른 당일 신고사항</u>. 이 경우 제3호 각 목 외의 부분 단서를 준용한다. 8의2.·9. (생략) ② ~ ⑤ (생략) 제18조의4(영문공시) ① ~ ④ (생략) <u><신설></u> [별표 2] 불성실공시 제재심의기준 (세칙 제13조 관련)	제16조(매매거래정지의 대상 및 기간 등) ① ----- ----- ----- -----. 1. ~ 7. (현행과 같음) 8. <u>규정 제8조제1항 단서에 따른 당일 신고사항(규정 제7조제1항제3호나목(1)부터 (3)까지에 따른 신고사항으로 한정한다)</u>. 이 경우 제3호 각 목 외의 부분 단서를 준용한다. 8의2.·9. (현행과 같음) ② ~ ⑤ (현행과 같음) 제18조의4(영문공시) ① ~ ④ (현행과 같음) ⑤ <u>거래소는 영문공시의 원활한 운영을 위하여 유가증권시장주권상장법인의 국문공시 영문 번역 업무 등을 지원할 수 있다.</u> [별표 2] 불성실공시 제재심의기준 (세칙 제13조 관련)	조문정비 영문공시 번역등관련 지원근거 마련

현행				개정				비고
1. ~ 5. (생략) <가중·감경사유>				1. ~ 5. (현행과 같음) <가중·감경사유>				주총분산 개최시 불성실공시 별점 감경사유 추가
구분	사유	점수	한도	구분	사유	점수	한도	
가중	(생략)			-----	(현행과 같음)			
감경	(중간 생략)			-----	(중간 현행과 같음)			
	한국상장회사협의회 회의 '주주총회 분 산 자율준수프로그 램'에 참여하고, 최 근 사업연도 정기 주주총회를 분산 개최한 경우	-1			----- ----- ----- ----- ----- -----	--		
	<신설>	<신설>	±2점 이내		정관상 정기주주총 회를 사업연도말로 부터 3개월이 경과 한 이후에 개최할 수 있고 한국상장회 사협의회회의 '주주총 회 분산 자율준수프 로그램'에 따라 최근 3사업연도 연속으로 정기주주총회를 분 산개최 하였으며 최 근 정기주주총회에 서 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자 적 방법으로 의결권 을 행사할 수 있음 을 정한 경우(「자본 시장과 금융투자업 에 관한 법률」제165 조제3항에 따라 사 업보고서 제출을 연 장한 경우는 제외한다)	-0.5	----- -----	